

ДОГОВОР № _____
об абонентском обслуживании земельного участка
(регулярный уход за газоном)

Республика Молдова

г. (с.) _____ «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель: _____, (ФИО полностью / наименование ИТ, SRL)

IDNP / IDNO _____, действующий на основании (нужное отметить) ☐ предпринимательского патента № _____ ☐ свидетельства о регистрации № _____ ☐ _____,
адрес: _____, тел. _____,

Заказчик: _____, (ФИО полностью)

IDNP _____, адрес проживания: _____,
тел. _____, e-mail _____,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в течение сезона регулярно оказывать Заказчику услуги по уходу за газоном и прилегающей территорией по адресу: _____ (далее — «Участок»), площадь газона _____ м² (_____ соток), а Заказчик обязуется обеспечивать доступ к Участку и оплачивать услуги в форме фиксированной ежемесячной абонентской платы.

1.2. В абонентское обслуживание входит:

- покос газона газонокосилкой на высоту _____ см (по умолчанию 4–6 см);
- обкос триммером вдоль забора, дорожек, вокруг деревьев, клумб, строений и столбов;
- уборка скошенной травы с дорожек, отмостки и террасы;
- скошенная трава: ☐ остаётся мульчей на газоне ☐ собирается и складывается на Участке в указанном Заказчиком месте ☐ вывозится Исполнителем (вывоз — только если отмечен и включён в тариф);
- визуальный осмотр газона и устное информирование Заказчика о проблемах (проплешины, сорняки, кроты, болезни).

1.3. Периодичность выездов: в среднем 1 раз в _____ дней; ориентировочно _____ выездов за сезон. Обычный день выезда — _____. Точные дату и время Исполнитель согласовывает с Заказчиком заранее, не позднее чем за 1 день.

1.4. Стороны прямо признают, что необходимая частота покоса неравномерна: в апреле — июне трава растёт быстро и выезды более частые, в июле — августе рост замедляется и выезды более редкие. Необходимость конкретного выезда определяет Исполнитель исходя из состояния травостоя, а также по обоснованной просьбе Заказчика.

1.5. Работы, не входящие в абонемент (стрижка кустов и живой изгороди, обрезка деревьев, вывоз растительных остатков, уборка листьев, аэрация, вертикализация, подсев, внесение удобрений, обработка от сорняков, уборка снега и прочее), выполняются по отдельному согласованию и оплачиваются дополнительно по прайсу (Приложение № 2).

2. СЕЗОН, СРОК ДЕЙСТВИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ

2.1. Сезон обслуживания — с 1 апреля по 31 октября (_____ месяцев). Абонентская плата начисляется за каждый месяц сезона.

2.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания текущего сезона включительно.

КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ — АВТОПРОДЛЕНИЕ

2.3. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 календарных дней до начала следующего сезона (то есть до 1 марта) не заявит письменно об отказе от продления, договор автоматически продлевается на следующий сезон на тех же условиях, и так неограниченное число раз.

2.4. Исполнитель вправе изменить размер абонентской платы на новый сезон, уведомив Заказчика не позднее 1 марта. Если Заказчик с новой ценой не согласен, он вправе отказаться от продления до 31 марта; при отсутствии отказа новая цена считается согласованной.

3. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Размер абонентской платы: _____ (_____)
молдавских леев за календарный месяц сезона.

КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ — ПЛАТА ФИКСИРОВАННАЯ

3.2. Абонентская плата является фиксированной платой за готовность Исполнителя обслуживать Участок в течение месяца и за сезонное обслуживание в целом. Она **не пересчитывается** в зависимости от:

- фактического количества выездов в конкретном месяце;
- скорости роста травы, погоды, засухи, длительности каждой работы;
- присутствия или отсутствия Заказчика на Участке;
- того, что в отдельные месяцы (июль — август) выездов объективно меньше, чем весной.

Соответственно, ни Заказчик не доплачивает за более частые весенние выезды, ни Исполнитель не возвращает часть платы за более редкие летние. Перерасчёт производится только в случаях, прямо указанных в пунктах 5.5, 7.3 и 7.5.

3.3. Срок оплаты: авансом, не позднее _____-го числа оплачиваемого месяца. Плата за первый месяц вносится в день подписания договора.

3.4. Способ оплаты: ☐ наличными с распиской ☐ переводом на счёт _____ ☐ переводом по номеру телефона _____. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств Исполнителю.

3.5. Если договор заключён не с первого числа месяца, плата за первый месяц рассчитывается пропорционально числу оставшихся календарных дней месяца.

3.6. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более суммы задолженности.

3.7. При просрочке оплаты более 10 календарных дней Исполнитель вправе приостановить выезды до полного погашения задолженности, письменно уведомив Заказчика. За период приостановки абонентская плата начисляется в полном объёме, место Заказчика в графике сохраняется.

3.8. Цены указаны ☐ без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС) ☐ с включённым НДС.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Присутствие Заказчика при выполнении работ не обязательно при условии обеспечения доступа на Участок.

4.2. Погода. При дожде, мокрой траве, грозе, сильном ветре или иных условиях, при которых покос невозможен или опасен, выезд переносится на ближайший подходящий день (как правило, в пределах 5 дней). Такой перенос не является нарушением договора и не даёт права на уменьшение абонентской платы.

4.3. Доступ. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок в согласованный день (открытая калитка, ключ, код, изоляция собак и иных животных). Если доступ не обеспечен и Исполнитель прибыл на Участок, выезд считается выполненным и списывается из абонемента; повторный выезд в этом месяце оплачивается дополнительно по тарифу разового выезда (Приложение № 2).

4.4. Подготовка участка. Заказчик до приезда Исполнителя убирает с газона посторонние предметы: камни, ветки, проволоку, игрушки, шланги, провода, инструмент, экскременты животных. Зоны, не освобождённые от таких предметов, Исполнитель вправе не косить, что не считается неисполнением.

4.5. Скрытые объекты. Заказчик обязан заранее письменно указать в Приложении № 1 расположение скрытых в грунте или траве объектов: линий полива и их головок, электрических кабелей, светильников, крышек люков, колышков, низких бордюров, дренажных решёток. За повреждение объектов, не обозначенных Заказчиком, Исполнитель ответственности не несёт.

4.6. При необходимости Заказчик предоставляет доступ к электрической розетке и воде на Участке без дополнительной оплаты.

4.7. Приёмка. Отдельный акт по каждому выезду не составляется. Услуги считаются оказанными надлежаще и принятыми, если Заказчик не заявил замечаний в течение 2 (двух) календарных дней после выезда. Обоснованные замечания Исполнитель устраняет бесплатно в течение 3 (трёх) дней. Учёт выездов ведётся в Приложении № 3.

4.8. Исполнитель вправе фотографировать Участок до и после работ для подтверждения факта и качества выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Оказывать услуги лично или силами привлечённых помощников, оставаясь ответственным за результат, собственным исправным оборудованием и за свой счёт (топливо, масло, леска, ножи).

5.2. Соблюдать агротехнические правила: не срезать за один покос более 1/3 высоты травостоя, использовать заточенные ножи, не косить по мокрой траве.

5.3. Соблюдать технику безопасности, не создавать опасности для людей, животных и имущества, работать в приемлемое время суток.

5.4. Убирать за собой рабочее место, не оставлять траву и мусор на дорожках и у соседей.

5.5. Заблаговременно предупреждать Заказчика о переносе выезда. Если Исполнитель не выполнил выезд по своей вине, он выполняет его в течение 5 дней либо, по выбору Заказчика, засчитывает стоимость одного выезда в счёт следующего месяца.

5.6. Не разглашать сведения о Заказчике, ставшие известными в связи с исполнением договора (адрес, коды доступа, распорядок).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель возмещает документально подтверждённый реальный ущерб, причинённый по его вине имуществу Заказчика, в пределах _____ леов за один случай.

6.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- повреждение скрытых объектов, не обозначенных Заказчиком (п. 4.5);
- состояние газона, вызванное засухой, отсутствием полива, качеством почвы, болезнями, вредителями, кротами, домашними животными, вытаптыванием;

- последствия выполнения прямых указаний Заказчика, о нецелесообразности которых Заказчик был предупреждён.

6.3. Заказчик возмещает стоимость ремонта или замены деталей оборудования (нож, вал, ремень, леска, катушка), повреждённых посторонними предметами, оставленными на Участке вопреки п. 4.4, по документально подтверждённой стоимости.

6.4. Настоящий договор является договором оказания услуг. Исполнитель действует самостоятельно, не подчиняется внутреннему распорядку Заказчика; трудовые отношения между Сторонами не возникают. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за уплату налогов и обязательных взносов со своего дохода.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА И РАСТОРЖЕНИЕ

7.1. Изменения оформляются письменно, в том числе путём обмена сообщениями в WhatsApp / Viber / Telegram при явном подтверждении обеими Сторонами.

7.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть договор, письменно уведомив другую не позднее чем за 30 календарных дней. До истечения указанного срока обязательства Сторон, включая оплату, сохраняются в полном объёме.

КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ — ПЕРЕРАСЧЁТ ПРИ ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ

7.3. При досрочном расторжении по инициативе Заказчика (кроме случаев вины Исполнителя) все фактически выполненные в текущем сезоне выезды пересчитываются по тарифу разового выезда согласно Приложению № 2. Если пересчитанная сумма превышает уплаченную абонентскую плату, разница доплачивается Заказчиком в течение 10 календарных дней; если она меньше — разница возвращается Заказчику в тот же срок.

Смысл: абонемент дешевле разовых выездов именно потому, что рассчитан на весь сезон. Тот, кто уходит после весеннего пика покоев, доплачивает до обычной разовой цены.

7.4. Пауза. Заказчик вправе один раз за сезон приостановить обслуживание на срок до одного месяца, уведомив Исполнителя не позднее чем за 7 дней. За период паузы уплачивается 50 % абонентской платы — за сохранение места в графике. При отказе от такой оплаты место в графике не сохраняется, и возобновление обслуживания возможно при наличии у Исполнителя свободного времени.

7.5. Право на отказ в течение 14 дней. Если договор подписан вне места деятельности Исполнителя (по месту жительства Заказчика), Заказчик вправе отказаться от договора в течение 14 календарных дней с даты подписания, письменно уведомив Исполнителя. В этом случае Заказчик оплачивает только фактически выполненные до отказа выезды по тарифу разового выезда.

7.6. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без соблюдения срока уведомления при: просрочке оплаты более 30 дней; необеспечении доступа два раза подряд; оскорблениях, угрозах или агрессии в его адрес; наличии на Участке условий, опасных для жизни и здоровья.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийным бедствием, градом, ураганом, наводнением, эпидемией, введением карантина или запрета работ, военными действиями, отключением коммуникаций по вине третьих лиц.

8.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую в течение 3 дней. Если обстоятельства длятся более 30 дней, каждая Сторона вправе расторгнуть договор без применения санкций; за период действия таких обстоятельств абонентская плата не начисляется.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ФОТОМАТЕРИАЛЫ

9.1. Заказчик даёт согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных (имя, адрес, телефон, e-mail) исключительно в целях исполнения настоящего договора и в соответствии с законодательством Республики Молдова о защите персональных данных.

9.2. Использование фотографий Участка (без адреса, лиц людей, номеров автомобилей и иных идентифицирующих признаков) в рекламных материалах Исполнителя:

☐ разрешаю ☐ не разрешаю Подпись Заказчика _____

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И СВЯЗЬ

10.1. Надлежащими признаются уведомления, направленные на указанные в разделе 12 номера телефонов (в том числе SMS и сообщения в WhatsApp / Viber / Telegram) и адреса электронной почты, а также вручённые лично под подпись.

10.2. Сообщение считается полученным на следующий календарный день после отправки, если не доказано иное.

10.3. Об изменении контактных данных Сторона уведомляет другую в течение 3 дней. До получения уведомления сообщения по прежним контактам считаются надлежащими.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Молдова, в том числе Гражданским кодексом Республики Молдова.

11.2. Споры разрешаются путём переговоров. Сторона, получившая письменную претензию, обязана ответить на неё в течение 15 календарных дней. При недостижении согласия спор передаётся в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова по месту нахождения ответчика.

11.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. По требованию любой Стороны составляется и подписывается версия на государственном языке.

11.4. Приложения № 1, № 2 и № 3 являются неотъемлемой частью договора.

11.5. Недействительность отдельного положения договора не влечёт недействительности остальных его положений.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФИО / наименование:

IDNP / IDNO: _____

Патент / рег. №: _____

Адрес:

Телефон: _____

Счёт (IBAN): _____

Подпись _____

ЗАКАЗЧИК

ФИО:

IDNP: _____

Адрес Участка:

Адрес проживания:

Телефон: _____

E-mail: _____

Подпись _____

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что получил свой экземпляр со всеми приложениями и ознакомлен с условиями, выделенными в рамках (пункты 2.3, 3.2, 7.3).

Приложение № 1 — Карточка объекта и тариф

к договору № _____ от «_____» _____ 20____ г.

Адрес Участка			
Площадь газона, м²		Соток	
Абонентская плата, лей/мес		Тариф разового выезда, лей	
Периодичность	1 раз в ____ дней	Выездов за сезон (ориентир)	
День недели / время			
Высота покоса, см		Сезон	с _____ по _____
Скошенная трава	☐ мульча ☐ складывается на участке: _____ ☐ вывоз (+ _____ лей)		
Доступ на участок	☐ калитка открыта ☐ ключ у Исполнителя ☐ код: _____ ☐ по звонку		
Розетка / вода	☐ есть ☐ нет где: _____		
Животные на участке	☐ нет ☐ собака (кличка, поведение): _____		
Контакт для связи в день выезда	Имя: _____ Тел./мессенджер: _____		

Скрытые объекты на Участке (заполняет Заказчик — см. п. 4.5 договора)

№	Что находится (линия полива, кабель, светильник, люк, колышек, бордюр)	Где именно
1		
2		
3		
4		
5		

Заказчик подтверждает, что указал все известные ему скрытые объекты. Схему участка можно приложить отдельным листом или в виде фотографии, направленной Исполнителю в мессенджер.

Особые пожелания и договорённости

Исполнитель _____

Заказчик _____

Приложение № 2 — Прайс на разовые и дополнительные услуги

к договору № _____ от «_____» _____ 20____ г. Цены в молдавских леях.

№	Услуга	Единица	Цена
1	Разовый выезд с покосом (без абонемента; применяется также при перерасчёте по п. 7.3)	выезд, до ____ м ²	
2	Повторный выезд из-за необеспечения доступа (п. 4.3)	выезд	
3	Покос запущенного участка (трава выше 30 см, первый покос сезона)	сотка	
4	Вывоз скошенной травы и растительных остатков	мешок / прицеп	
5	Стрижка живой изгороди	погонный метр	
6	Формовочная стрижка куста	куст	
7	Уборка листьев осенью	100 м ²	
8	Аэрация / вертикуляция газона	100 м ²	
9	Подсев газона (без стоимости семян)	100 м ²	
10	Внесение удобрений (без стоимости удобрений)	100 м ²	
11	Обработка от сорняков	100 м ²	
12	Уборка снега с дорожек (вне сезона)	выезд	
13	Прочие работы по договорённости	час	
14			

Условия. Дополнительные услуги выполняются только по предварительному согласованию (достаточно переписки в мессенджере) и оплачиваются в день выполнения либо вместе с ближайшей абонентской платой. Расходные материалы (семена, удобрения, средства защиты растений) оплачиваются Заказчиком отдельно по чекам.

Срок действия прайса. До конца текущего сезона. На новый сезон прайс может быть изменён в порядке, предусмотренном п. 2.4 договора.

Исполнитель _____

Заказчик _____

Приложение № 3 — Журнал выездов за сезон 20__

к договору № _____. Заполняет Исполнитель. Подпись Заказчика не обязательна.

№	Дата	Что сделано	Доп. работы и сумма	Отметка
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Учёт оплат

Месяц	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
Дата оплаты							
Сумма, лей							
Подпись							